

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6195/2538

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาว มีนา นกุล

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 216

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 67

ฎีกาจำเลยกล่าวถึงคำฟ้องของโจทก์คำให้การจำเลยคำพิพากษาศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วย่อหน้าใหม่ว่า"ด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จำเลยไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังเหตุผลและข้อเท็จจริงที่จำเลยจะได้ประทานกราบเรียนต่อศาลดังนี้"และลงท้ายว่า"ดังเหตุผลที่จำเลยได้ประทานกราบเรียนต่อศาลมาแล้วข้างต้นขอศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยอุทธรณ์จำเลยอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นด้วย"ส่วนเนื้อหาที่เป็นการโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลล้วนเป็นการโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นทั้งสิ้นแม้คำขอท้ายฎีกาก็ขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นฎีกาจำเลยจึงเป็นการโต้แย้งคัดค้านเฉพาะคำพิพากษาศาลชั้นต้นมิได้โต้แย้งคัดค้านว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาไม่ชอบอย่างไรไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เพราะเหตุใดจึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา216

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเฮโรอินไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 67,
102 และริบเฮโรอินของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 67 ลงโทษจำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน เป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 2 ปี ริบของกลาง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฎีกาของจำเลยข้อ 1 กล่าวถึงคำฟ้องโจทก์ คำให้การจำเลย
คำพิพากษาศาลชั้นต้น และคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 แล้วย่อหน้าใหม่ว่า "ด้วย
ความเคารพต่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ แต่จำเลยไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ ดังเหตุผลและข้อเท็จจริงที่จำเลยจะได้ประทานคราบเรียนต่อศาลดังนี้" และ
ลงท้ายว่า "ดังเหตุผลที่จำเลยได้ประทานคราบเรียนต่อศาลมาแล้วดังกล่าวข้างต้น
ขอศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง แล้วมีคำ
พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นด้วย" ส่วนเนื้อหาที่เป็นการโต้แย้งคำวินิจฉัย
ของศาลนั้นแล้วเป็นการโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นทั้งสิ้น โดยคำฎีกาในส่วนนี้
คัดข้อความมาจากคำอุทธรณ์ทั้งหมด แม้คำขอท้ายฎีกา ก็ขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค
3 พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น ฎีกาของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการโต้แย้ง
คัดค้านเฉพาะคำพิพากษาศาลชั้นต้น มิได้โต้แย้งคัดค้านว่าศาลอุทธรณ์ภาค 3

พิพาทฯไม่ชอบอย่างไร โดยไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 เพราะเหตุใด จึงเป็นฎีกาที่มีได้คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216 แม้ศาลชั้นต้นจะสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพาทฯยกฎีกาจำเลย

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจฉัย-สมิทธิ วราอุบล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>